

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

12167/2558

บริษัทสินบัวหลวงแคปปิตอล จำกัด

ลูกหนี้ผู้
ร้องขอ

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/39 วรรคหนึ่ง, มาตรา 90/39 วรรคสอง,
มาตรา 90/39 วรรคห้า, มาตรา 90/39 วรรคหก

ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/39 วรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคห้า และวรรคหก บัญญัติให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นผู้ดำเนินการทวงหนี้ ขออนุญาต บังคับและขออนุญาตหมายบังคับคดีต่อศาล เพื่อบังคับตามสิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นก่อน ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามที่ผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผนแจ้ง อันเป็น อำนาจและหน้าที่โดยเฉพาะของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่จะต้องดำเนินการ แม้เจ้า พนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะขอให้ศาลออกคำบังคับและส่งคำบังคับเพื่อบังคับคดีแก่ผู้ถูก ทวงหนี้ไปแล้วโดยชอบก็ตาม แต่ลูกหนี้ก็ไม่มีสิทธิขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีตาม มาตรา 90/39 วรรคหก ได้

คดีสืบเนื่องมาจากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และตั้ง บริษัทสินบัวหลวงคอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ทำแผน ต่อมาศาลล้มละลายกลางมีคำ สั่งเห็นชอบด้วยแผน โดยมีบริษัทสินบัวหลวงคอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้บริหารแผน ต่อมาศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามพระราช

บัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/70 เนื่องจากการฟื้นฟูกิจการได้ดำเนินการเป็นผลสำเร็จตามแผน

ลูกหนี้ยื่นคำร้องว่า ศาลล้มละลายกลางออกคำสั่งบังคับให้นายจำปี ผู้ถูกทวงหนี้ รายที่ 30 ชำระหนี้ในมูลหนี้ตามสัญญาขายลดตัวเงินค้างชำระจำนวน 775,328.90 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 500,000 บาท นับแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2544 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จต่อผู้บริหารแผน ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้จัดส่งคำสั่งให้แก่ผู้ถูกทวงหนี้ รายที่ 30 ด้วยวิธีปิดหมาย แต่ผู้ถูกทวงหนี้รายที่ 30 ไม่ปฏิบัติตาม ขอให้ออกหมาย บังคับคดีเพื่อยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ถูกทวงหนี้รายที่ 30 ออกขายทอดตลาดนำ เงินมาชำระหนี้ต่อไป

ศาลล้มละลายกลางวินิจฉัยว่า บุคคลที่จะมีคำขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/39 วรรคหก คือ เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์เท่านั้น ลูกหนี้จึงไม่มีสิทธิยื่นคำขอ ให้ยกคำร้อง ค่าฤชาธรรมเนียมใน ชั้นนี้ให้เป็นพับ

ลูกหนี้อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า ที่ลูกหนี้อุทธรณ์ว่า คำสั่งศาลล้มละลาย กลางที่ให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ไม่กระทบถึงการไต่ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์ได้กระทำไปก่อนแล้ว ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/76 คำบังคับที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขอออกไว้ตามความในมาตรา 90/39 วรรคห้า จึง ชอบด้วยกฎหมาย ลูกหนี้ย่อมดำเนินการบังคับคดีแก่ผู้ถูกทวงหนี้รายที่ 30 ต่อไปได้นั้น เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/39 วรรคหนึ่ง วรรค สอง วรรคห้า และวรรคหก บัญญัติให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นผู้ดำเนินการทวง

ห้ ขออกคำบ้บและขออกหมายบ้บคตต่อศาล เพื่อบ้บตามสทธเรยกร้งที่
เกดข้บก่อนศาลมีคำสั่งให้พ้พูกการของลูกห้ตามที่ผู้ทำแผนหรือผู้บรหารแผน
แจ้ง อันเป็นอำนาจและหน้าที่โดยเฉพาของเจ้าพนักงานพ้ทกษัทรพ์ที่จะต้อง
ดำเนนการ แม้เจ้าพนักงานพ้ทกษัทรพ์จะขอให้ศาลออกคำบ้บและส่งคำบ้บ
เพื่อบ้บคตแก่ผู้ถูกทวงห้รายที่ 30 ไว้แล้วโดยชอบก้ตาม แต่ลูกห้ก้ไม่มีสทธขอ
ให้ศาลออกหมายบ้บคตตามมาตรา 90/39 วรรคหก ใต้ ที่ศาลล้มละลายกลางมีคำ
สั่งยกคำร้องของลูกห้จ้งชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย อุทธรณของลูกห้พ้งไม่
ข้บ

พ้พากษาย้บ ค่าฤชาธรรมเนยบในข้บนี้ให้เป็นพ้บ

(สุพจณ์ กิตตธรรณนท-ทศนีย จันสัณญจย ธรรมเกณท-อธคม อินทุฎฐิต)

ศาลล้มละลายกลาง - นายวันชัย สเภาชอติ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พ้พากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	ล้มละลาย
<u>หมายเลขคตแดงศาลข้บฟ637/2544</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>